



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 987 del 24/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 105 del 22/06/2026

PROPOSTA N. 1730 del 15/06/2026

OGGETTO: PNRR M5C2I2.3.(PINQuA). Lavori in appalto integrato relativi all'intervento "Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali". Liquidazione SAL n. 1 . C.U.P. C81B21003520001. CIG A0187A63A4.

IL DIRIGENTE

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici» (di seguito, *"Codice dei Contratti"*);
- il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte ancora vigente;
- il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" del PNRR che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di *housing* sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.”;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche

amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 474 del 27 ottobre 2020 e successive modifiche e integrazioni con il quale, ai sensi del comma 439 dell’articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019 è stata istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile l’Alta Commissione per provvedere all’esame delle proposte presentate dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 438, della legge n. 160 del 2019 e all’esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al citato comma 438, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento, da approvarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 15870 del 17 novembre 2020 con il quale sono state indicate le modalità e tempi di presentazione delle Proposte;

CONSIDERATO che l’amministrazione di LAMEZIA TERME ha partecipato al bando PINQuA di cui al succitato decreto interministeriale 395/2020, presentando apposita proposta;

CONSIDERATO che con Delibera n. 92 del 15/04/2021 - del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta è stato approvato il progetto definitivo denominato “*Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali*”, per un importo complessivo di € 8.645.132,99 depositato in atti presso l’ufficio tecnico;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di Euro di risorse nazionali, con un’attuazione prevista per il periodo 2021-2026;

ATTESO che tutte le proposte presentate in risposta al decreto MIMS sono state inserite quali interventi a valere sulle risorse PNRR ai sensi del decreto di cui al punto precedente;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021, relativo al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare con il quale è approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR, in esito ai lavori dell’Alta Commissione, nei limiti delle risorse disponibili;

VISTO, in particolare, che il richiamato DM 383/2021 ha stabilito che, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso sul sito istituzionale del Ministero ai sensi dell’art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009, gli stessi enti accettino i nuovi termini recati dal PNRR;

VISTO il Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 29 dicembre 2021, n. 17524 di ammissione definitiva al finanziamento delle proposte pilota PINQuA;

ATTESO con il suddetto Decreto Direttoriale n. 17524/2021, come riportato nell’Allegato A dello stesso decreto (per le proposte “Pilota”), è stata ammessa in via definitiva a finanziamento la Proposta presentata dal Comune di Lamezia Terme, identificata con ID 580;

CONSIDERATO che l’amministrazione di LAMEZIA TERME, per quanto indicato al punto precedente è risultata beneficiaria del contributo per eseguire le opere previste nelle proposte inviate e risultate finanziate ai sensi del succitato programma PINQuA, accettando i nuovi termini previsti dal PNRR;

ATTESO che l’amministrazione di LAMEZIA TERME in qualità di beneficiario, risulta soggetto attuatore degli interventi risultati ammessi a contributo, tra i quali vi è l’intervento ID 2388, C.U.P.

C81B21003520001, denominato *“Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali”*;

ATTESO che in data 1 marzo 2022 è stata sottoscritta apposita convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alla proposta ID -580 (PINQuA) tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili –Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali –Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (Amministrazione Titolare) e il Comune di Lamezia Terme (Soggetto Beneficiario);

RILEVATO che con Determinazione dirigenziale R.G. n. 288 del 06/04/2022 il Comune di Lamezia Terme ha stabilito:

- a) di avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. “INVITALIA” quale Centrale di Committenza, affinché quest’ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., proceda, per conto del Comune di Lamezia Terme, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l’aggiudicazione di Accordi Quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rigenerazione di aree e spazi pubblici nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- b) di prendere atto e di approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa alla stazione appaltante da parte INVITALIA, per l’indizione delle procedure di interesse, ritenendola coerente con gli impegni assunti convenzionalmente con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- c) di ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro stipulati da INVITALIA al fine dell’affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi a valere sul Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA), di propria competenza;

DATO ATTO che in data 11 aprile 2022 INVITALIA ha proceduto a pubblicare il “Bando di gara per l’aggiudicazione di Accordi Quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rigenerazione di aree e spazi pubblici” (di seguito “Procedura di gara”) ai fini di attuare vari interventi compresi nel Programma PINQuA finanziati dal PNRR, tra cui l’intervento in esame denominato *“Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali”*, compreso nel Lotto geografico 5 – Calabria;

ATTESO che:

- in data 16/01/2023 con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 3305 INVITALIA ha trasmesso l’Accordo Quadro, unitamente a tutta la documentazione di gara, inclusi i provvedimenti di aggiudicazione, relativo alla Procedura di gara, per il Lotto Geografico 5 -Calabria- Sub-Lotto Prestazionale 4 – Lavori in Appalto Integrato – Cluster AQ4 Lamezia Terme 2, di seguito (*“AQ4 Lamezia Terme 2”*);
- dal suddetto Accordo Quadro si evince che l’assegnatario del “cluster” è il CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (operatore singolo), con sede legale in Tremestieri Etneo (CT), via Alcide De Gasperi n.9/11, C.F./P.Iva 04870080878, EDILAP SOC. COOP. A R.L. (consorzata esecutrice) con sede legale in Catania (CT), Via Ronchi, 12 C.F./P.Iva 04263480875, (di seguito “O.E.”), che ha offerto un ribasso del 10,00%;

CONSIDERATO che con Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2023, n. 159, dell’articolo 8-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell’articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato disposto l’assegnazione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili nella misura del 20 per cento dell’importo già attribuito con i provvedimenti di assegnazione;

DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale del Settore Tecnico R.S. n. 175 del 01/12/2023 e R.G. n. 1314 del 07/12/2023:

- è stato approvato il quadro economico aggiornato per un importo complessivo pari ad € 10.374.159,48;
- è stato preso atto dell’Accordo Quadro stipulato da INVITALIA, ai sensi degli artt. art. 37 co. 7 e 38 del D.Lgs. 50/2016, relativo alla “Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D.Lgs. n.

50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rigenerazione di aree e spazi pubblici”, per il Lotto Geografico 5 -Calabria- Sub-Lotto Prestazionale 4 – Lavori in Appalto Integrato – Cluster AQ4 Lamezia Terme 2 con il quale sono stati assegnati al CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (operatore singolo), con sede legale in Tremestieri Etneo (CT), via Alcide De Gasperi n. 9/11, C.F./P.Iva 04870080878, EDILAP SOC. COOP. A R.L. (consorzata esecutrice) con sede legale in Catania (CT), Via Ronchi 12, C.F./P.Iva 04263480875, che ha offerto un ribasso del 10,00%, i lavori in appalto integrato, per la Proposta ID 580 - Intervento ID 2388;

- è stato approvato l'Ordine di Attivazione inerente l'“Accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rigenerazione di aree e spazi pubblici”, per il Lotto Geografico 5 -Calabria- Sub-Lotto Prestazionale 4 – Lavori in Appalto Integrato – Cluster AQ4 Lamezia Terme 2”, unitamente al “Documento di indirizzo alla progettazione” e relativi allegati, per la Proposta ID 580 - Intervento ID 2388, finanziata nell'ambito del Programma PINQuA dal PNRR e dal FOI;
- sono stati affidati, con relativo impegno di spesa, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, co. 5, e all'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 all'impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (operatore singolo), EDILAP SOC. COOP. A R.L. (consorzata esecutrice) i lavori in appalto integrato dell'intervento denominato “Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali”, per un importo complessivo pari ad € 7.849.415,16, di cui:
 - € 365.585,37 per il servizio di progettazione esecutiva oltre € 14.623,41 per oneri previdenziali al 4% ed € 83.645,93 per IVA al 22%;
 - € 88.933,80 inclusi € 4.098,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per le indagini da eseguire oltre IVA al 22% pari a € 19.565,44;
 - € 5.964.804,27 per lavori, inclusi € 253.821,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari a € 1.312.256,94;

DATO ATTO che il servizio di progettazione esecutiva e delle attività di supporto alla progettazione sono stati consegnati in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., in data 14/12/2023, come da verbale di consegna redatto in pari data dal RUP Ing. Massimo Raso e sottoscritto, senza apporre riserve, dall'appaltatore;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 08/10/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato “Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali” per un importo complessivo di euro 10.374.159,48, redatto da Advanced Engineering, SBG Architetti, Dott. Geol. Fabrizio Bigioli e Arch. Giacomo Banfi, progettisti indicati dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio;

CONSIDERATO, inoltre, che :

- con nota Prot. 59573 trasmessa in data 28/07/2025 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'Ente ha richiesto la rimodulazione della Convenzione MIT - Comune di Lamezia Terme n. 3940 del 17/03/2022, approvata con D.D. n. 4986 del 31/03/2022, nell'ambito del “Programma Innovativo per la qualità dell'abitare – PINQuA (PNRR M5C2I2.3)”, con individuazione degli interventi, anche con riferimento alla definizione di stralci funzionali, che verranno completati nei termini previsti dalla convenzione, tra i quali è ricompreso l'intervento di “Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali”;
- con nota Prot. CASA.REGISTRO UFFICIALE.2025.0010539 del 30/07/2025, acquisita al protocollo dell'Ente n. 60207 in data 31/07/2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso parere positivo riguardo alla richiesta di rimodulazione presentata;

DATO ATTO inoltre, al fine di garantire il rispetto del termine per la conclusione dei lavori, dell'avvio esclusivamente dei lavori relativi ai sotto-interventi funzionali previsti da progetto in conformità al parere positivo espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota Prot. CASA.REGISTRO UFFICIALE.2025.0010539 del 30/07/2025;

VISTA la Determina Dirigenziale R.G. n. 1832 del 03/11/2025 e R.S. n. 153 del 03/11/2025 con la quale si autorizza, ai sensi dell'art. 48 comma 7-bis D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con il comma 19-bis del

medesimo articolo, l'o.e. CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (C.F./P.Iva 04870080878) alla sostituzione dell'impresa consorziata esecutrice indicata in fase di gara, EDILAP SOC. COOP. A R.L. (C.F./P.Iva 04263480875), con l'impresa consorziata GEN.CO. SRL (C.F./P.Iva 12120251009) per l'esecuzione delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo, eccetto l'esecuzione delle lavorazioni della categoria OG2;

VISTA la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1792 del 23/10/2025 e R.S. n. 146 del 22/10/2025 con la quale, relativamente all'intervento in oggetto:

- è stato approvato il quadro economico nominato "Q.E. Rimodulato più servizi al territorio – sotto-interventi", con l'indicazione dei sotto-interventi funzionali oggetto di rimodulazione;
- è stato approvato l'Ordine di Attivazione (ODA) inerente l' "Accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rigenerazione di aree e spazi pubblici", per il Lotto Geografico 5 – Calabria - Sub-Lotto Prestazionale 1 – Cluster "AQ4 Lamezia Terme 2", e relativi allegati, per i servizi tecnici di Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per la Proposta ID 580 - Intervento ID 2388 e relativi ai sotto-interventi indicati nell'ODA, finanziata nell'ambito del Programma PINQuA dal PNRR e dal FOI;
- sono stati affidati ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, co. 5, e all'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 al raggruppamento temporaneo, costituito da TECHIN S.R.L. (mandataria), M+M ARCHITETTI ASSOCIATI, G2G SNC DI PIERPAOLO MORETTI & DAVIDE DE PALMA (mandanti), i servizi tecnici di Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per l'intervento in oggetto e relativi ai sotto-interventi indicati nell'ODA;

PRESO ATTO che direttore dei lavori è l'Ing. Romano De Pace e Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione l'Ing. Pasquale Cacace;

VISTA la comunicazione del "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per la casa e la riqualificazione urbana – divisione 2 – Qualità dell'abitare e rigenerazione urbana" prot. 4714 del 30/03/2026, acquisita al protocollo dell'Ente n. 28010 in data 30/03/2026, con la quale si informa che è stato adottato il Decreto direttoriale n. 70 del 26/03/2026 che differisce la scadenza associata al PINQuA dal 31 marzo 2026 (T1) al 30 giugno 2026 (T2);

VISTA la Determina Dirigenziale R.G. n. 85 del 29/05/2026 e R.S. n. 855 del 29/05/2026 con la quale si autorizza, ai sensi dell'art. 48 comma 7-bis D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con il comma 19-bis del medesimo articolo, l'o.e. CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (C.F./P.Iva 04870080878) alla designazione dell'impresa consorziata COSTRUZIONI LUCIA S.R.L. con sede in Via Loc. Quote Barile 2, snc – Maida (CZ), C.F./P.Iva 03337890796, quale esecutrice dei lavori in affiancamento alla società GEN.CO S.R.L. (C.F./P.Iva 12120251009), per l'esecuzione di lavorazioni nella categoria OG3;

CONSIDERATO che:

- il contratto specifico tra il Comune di Lamezia Terme e la ditta appaltatrice è stato stipulato in data 24/04/2025 con atto pubblico notarile informatico avente il seguente identificativo n. 53068573, rep. n. 166568, Raccolta 38659, registrato in Catanzaro in data 29/04/2025 al n. 2875 serie 1T;
- in data 24/10/2025 sono stati consegnati i lavori dei sotto-interventi funzionali previsti da progetto che è possibile completare delle scadenze del PNRR, in conformità al parere positivo espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota Prot. CASA.REGISTRO UFFICIALE.2025.0010539 del 30/07/2025, come da verbale di consegna redatto in pari data dal Direttore dei Lavori Ing. Romano De Pace e sottoscritto, senza apporre riserve, dall'appaltatore;
- l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, dei lavori relativi ai sotto-interventi avviati ammonta ad euro 2.794.420,94 per lavori, oltre a euro 125.826,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi euro 2.920.247,70, oltre IVA di legge;
- con determinazione del Dirigente Settore Tecnico n. 192 del 16/12/2025 (R.G. n. 2212 del 16/12/2025), è stato liquidato all'impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, C.F./P.Iva 04870080878, affidataria dei lavori in appalto integrato dell'intervento di "Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali", l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35,

comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari ad euro 584.049,54 oltre IVA al 22% per euro 128.490,90 e così per complessivi euro 712.540,44;

VISTI, inoltre:

- gli atti contabili emessi dalla Direzione dei Lavori per il primo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento di *"Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali"*, relativi allo stralcio di "Riqualificazione Parco Gancia" e allo stralcio di "Riqualificazione Piazza Garibaldi", eseguiti dall'impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, C.F./P.Iva 04870080878, dell'importo rispettivamente di euro 232.393,52 e di euro 474.903,69 al netto del ribasso d'asta del 10,00% e sottoscritti dall'impresa senza riserve;
- la documentazione e l'attestazione del DL sul rispetto del "Principio DNSH" relativa al SAL n. 1;
- il primo certificato di pagamento, relativo al SAL n. 1 dello stralcio di "Riqualificazione Parco Gancia", emesso dal Responsabile del Procedimento in data 04/06/2026, sulla base dei documenti contabili, dal quale risulta un credito complessivo dell'impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL pari ad euro 225.334,00, di cui euro 184.700,00 per lavori ed euro 40.634,00 per oneri IVA al 22%;
- il primo certificato di pagamento, relativo al SAL n. 1 dello stralcio di "Riqualificazione Piazza Garibaldi", emesso dal Responsabile del Procedimento in data 04/06/2026, sulla base dei documenti contabili, dal quale risulta un credito complessivo dell'impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL pari ad euro 460.550,00, di cui euro 377.500,00 per lavori ed euro 83.050,00 per oneri IVA al 22%;
- la fattura n. 500 del 11/06/2026, acquisita al protocollo con il n. 48897 in data 11/06/2026, emessa dall'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL per l'importo di euro 225.334,00, inclusa Iva al 22%;
- la fattura n. 499 del 11/06/2026, acquisita al protocollo con il n. 48898 in data 11/06/2026, emessa dall'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL per l'importo di euro 460.550,00, inclusa Iva al 22%;

ACQUISITI:

- il certificato di regolarità contributiva (DURC) prot. INPS_50961944 del 01/06/2026, con scadenza validità al 29/09/2026, dell'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, C.F./P.Iva 04870080878;
- il certificato di regolarità contributiva (DURC) prot. INPS_49939749 del 17/03/2026 dell'impresa GEN.CO. S.r.l., C.F./P.Iva 12120251009, quale consorziata esecutrice, con esito regolare e scadenza validità al 15/07/2026;
- il certificato di regolarità contributiva (DURC) prot. INPS_50867099 del 25/05/2026 dell'impresa COSTRUZIONI LUCIA S.R.L. C.F./P.Iva 03337890796, quale consorziata esecutrice, con esito regolare e scadenza validità al 22/09/2026;
- il certificato di regolarità contributiva (DURC) prot. INPS_50884570 del 25/05/2026, con scadenza validità al 22/09/2026, dell'impresa SINERGETICA GROUP S.R.L., C.F./P.Iva 03319610790, subappaltatrice dei lavori, autorizzata con determina del Dirigente Settore Tecnico n. 67 del 30/04/2026, R.G. n. 657 del 30/04/2026;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione delle fatture di cui in precedenza emessa dall'impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Massimo Raso;

DATO ATTO che:

- per l'intervento di cui in oggetto è stato acquisito il seguente C.U.P. C81B21003520001;
- il CIG dell'Accordo Quadro è il seguente C.I.G.: 91813376F9;
- il CIG del Contratto Specifico è il seguente C.I.G.: A0187A63A4;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 2 art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023 “...A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; ...”;

VISTA la proposta della presente determinazione formulata dal RUP;

VERIFICATO il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

ACQUISITE la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell’art. 42 del Codice dei Contratti;

RITENUTA l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell’art. 42 del Codice dei Contratti;

VISTI

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune di Lamezia Terme;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all’approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** gli atti contabili emessi dalla Direzione dei Lavori per il primo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento di *“Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali”*, relativi allo stralcio di *“Riqualificazione Parco Gancia”* e allo stralcio di *“Riqualificazione Piazza Garibaldi”*, eseguiti dall'impresa **CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL**, C.F./P.Iva 04870080878, dell'importo rispettivamente di euro 232.393,52 e di euro 474.903,69 al netto del ribasso d’asta del 10,00% e sottoscritti dall'impresa senza riserve;
3. **di approvare** il primo certificato di pagamento, relativo al SAL n. 1 dello stralcio di *“Riqualificazione Parco Gancia”*, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 04/06/2026, sulla base dei documenti contabili, dal quale risulta un credito complessivo dell’impresa **CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL** pari ad euro 225.334,00 , di cui euro 184.700,00 per lavori ed euro 40.634,00 per oneri IVA al 22%;
4. **di liquidare** all'impresa **CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL**, C.F./P.Iva 04870080878, affidataria dei lavori in appalto integrato dell’intervento di *“Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali”*, come da determinazione dirigenziale R.S. n. 175 del 01/12/2023 e R.G. n. 1314 del 07/12/2023, il primo certificato di pagamento, relativo al SAL n. 1 dello stralcio di *“Riqualificazione*

Parco Gancia”, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 04/06/2026, sulla base dei documenti contabili, come segue :

- euro 184.700,00 a saldo della fattura n. 500 del 11/06/2026, acquisita al protocollo con il n. 48897 in data 11/06/2026, in favore dell’impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL sul conto corrente di cui alla fattura allegata, coincidente con quello dichiarato ai fini del rispetto degli obblighi previsti dall’art.3 della legge n.136/2010, come modificato dall’art. 7 della Legge n. 217 del 17/12/2020, per la tracciabilità dei flussi finanziari, previa verifica dello stato di non inadempienza per importi superiori alla soglia di legge (verifica Agenzia delle Entrate);
 - euro 40.634,00 da versare all'erario in base all’art. 17–ter del DPR 633/72 (split payment), per oneri IVA al 22%;
5. **di approvare** il primo certificato di pagamento, relativo al SAL n. 1 dello stralcio di “Riqualficazione Piazza Garibaldi”, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 04/06/2026, sulla base dei documenti contabili, dal quale risulta un credito complessivo dell’impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL pari ad euro 460.550,00 , di cui euro 377.500,00 per lavori ed euro 83.050,00 per oneri IVA al 22%;
6. **di liquidare** all'impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, C.F./P.Iva 04870080878, affidataria dei lavori in appalto integrato dell’intervento di *“Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualficazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali”*, come da determinazione dirigenziale R.S. n. 175 del 01/12/2023 e R.G. n. 1314 del 07/12/2023, il primo certificato di pagamento, relativo al SAL n. 1 dello stralcio di “Riqualficazione Piazza Garibaldi”, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 04/06/2026, sulla base dei documenti contabili, come segue :
- euro 377.500,00 a saldo della fattura n.499 del 11/06/2026, acquisita al protocollo con il n. 48898 in data 11/06/2026, in favore dell’impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL sul conto corrente di cui alla fattura allegata, coincidente con quello dichiarato ai fini del rispetto degli obblighi previsti dall’art.3 della legge n.136/2010, come modificato dall’art. 7 della Legge n. 217 del 17/12/2020, per la tracciabilità dei flussi finanziari, previa verifica dello stato di non inadempienza per importi superiori alla soglia di legge (verifica Agenzia delle Entrate);
 - euro 83.050,00 da versare all'erario in base all’art. 17–ter del DPR 633/72 (split payment), per oneri IVA al 22%;
7. **di imputare** la spesa complessiva di euro 685.884,00 , IVA compresa, sul capitolo 3869, bilancio 2025/2027, piano dei conti 2.03.01.02.003, come da impegno effettuato con determinazione dirigenziale R.S. n. 175 del 01/12/2023 e R.G. n. 1314 del 07/12/2023 ;
8. **di dare atto** che per la suddetta spesa si farà fronte con il finanziamento concesso con il Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 29 dicembre 2021, n. 17524 e con il Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2023, n. 159 per la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” del PNRR che prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualficare le aree degradate, con particolare attenzione all’innovazione verde e alla sostenibilità;
9. **di dare atto** che:
- per l’intervento di cui in oggetto è stato acquisito il seguente C.U.P. C81B21003520001;
 - il CIG dell’Accordo Quadro è il seguente C.I.G.: 91813376F9;
 - il CIG del Contratto Specifico è il seguente C.I.G.: A0187A63A4;
10. **di dare atto** che il RUP ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 è l’Ing. Massimo Raso;
11. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
12. **di specificare** che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025-2027;
13. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013 e art. 42 D.Lgs. n. 50/2016), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;

14. **di dare atto** che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
15. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
16. **di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
17. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Settore Economico Finanziario con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, 4 comma e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
18. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
19. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1730 del 15/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 22/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 105 del 22/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	982	1	1-389-1	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	225.334,00
2026	983	1	1-389-1	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	460.550,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 24/06/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.